

1500479-35.2022.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... é possível falar em tentativa de furto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ. 3ª Seção. RESp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500479-35.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500479-35.2022.8.26.0587 - Controle nº 2022/001137

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMAURO DE RESENDE MIRANDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 142/143, no dia 01 de junho de 2022, por volta das 16:50 horas, na Avenida Doutor Altino Arantes, s/n, Complexo Turístico da Rua da Praia, nesta cidade e comarca de São Sebastião, AMAURO DE RESENDE MIRANDA, qualificado à fl. 04, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, com o auxílio de uma faca, fios de cobre de diversas espessuras do interior de uma caixa padrão pertencente ao Observatório Ambiental, do Município de São Sebastião.

Em razão destes fatos, o réu AMAURO DE RESENDE MIRANDA, qualificado à fl. 04, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §4º inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida à fl. 174/175. O réu foi pessoalmente citado (fl. 183), tendo apresentado resposta à acusação às fls. 188/189.

Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito (fls. 191/195), durante a instrução foi colhido o depoimento das duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 238/241).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência integral da pretensão punitiva, com a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII,

do Código de Processo Penal, considerando valor irrisório da res furtiva. Em caso de condenação, requereu, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, com o reconhecimento da confissão para compensação da reincidência e na terceira fase o reconhecimento da tentativa em sua fração máxima. Quanto ao regime de pena, requereu a fixação considerando o quantum da pena e a detração penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva do delito de furto circunstanciado estão bem comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 74/77), auto de exibição/apreensão (fls. 79/80), laudo pericial (fl. 206/212), relatório policial juntado (fl. 132), tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, esta é segura e repousa sobre a pessoa do réu, senão vejamos:

A testemunha Lana Wanciela Nascimento da Silva, guarda civil metropolitano, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que se recorda da ocorrência, sendo que estava na base da GCM, quando chegou correndo um munícipe indicando que viu uma pessoa furtando fios de cobre no Observatório, passando as características do indivíduo. Pegou a viatura com seu parceiro para se dirigir ao local, sendo que ao chegar viu que tinha uns munícipes segurando ele. Perguntou ao réu se a mochila era dele, sendo que o mesmo assentiu. Em revista, viram que no interior da mochila tinha fios de cobre e uma faca. Indagado, o réu disse que o poste estava aberto e que não conseguiu pegar tudo pois tomou um choque. O réu foi conduzido à delegacia, onde ficou detido. Às reperguntas da Defesa disse que tinha fios na mochila e tinha um pedaço de fio que parecia ter sido cortado a pouco tempo. Imagina que os populares o pegaram quando o mesmo já estavam saindo.

A testemunha Willian Mansour de Souza Khamis, guarda civil metropolitano, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que foram acionados por populares na base, que fica próximo. Ao chegarem no local, o réu havia sido detido por populares. Em revista, dentro da mochila de propriedade do acusado foi encontrado diversos tipos de fio e mais um pedaço do fio da caixa que ele estava mexendo. Às reperguntas da Defesa disse que foi avisado que para a base que o indivíduo estava mexendo na caixa de energia.

Em seu interrogatório, o réu Amauri De Resende Miranda, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, dizendo que é morador de Ilhabela. Estava passando na rua da praia, fumando crack com sua mochila e tinha essa faca de cozinha dentro, mas que quando passou no local, já estava tudo arrombado e tinha pedaços de fio de luz espalhados pelo chão. Colocou pedaços de fios na mochila e foi mexer no fio dentro da caixa para puxar mais, mas levou um choque e saiu. Os guardas municipais o abordaram e ele confessou que tentou puxar os fios. Às reperguntas da Defesa disse que o rapaz estava fazendo física e disse que se ele corresse ia jogar o cachorro em cima dele. O réu disse que não ia correr, mas disse que já estava aberta a caixa e que somente pegou um pedaço de meio metro, os demais pedaços estavam jogados no meio da praia.

Pois bem.

Vê-se, pois, que o conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório. A autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática do crime de delito descrito no artigo 155, §4º inciso I, do Código Penal, conforme depoimento das testemunhas.

Isto porque, consoante a prova oral colhida em Juízo, o réu foi flagrado por populares mexendo na caixa de fio, sendo detido quanto estava indo embora. Quando os guardas civis apareceram, estavam na posse dos fios de cobre subtraídos e de um faca.

Não é possível falar em tentativa de furto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do

agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 - recurso repetitivo).

Assim, analisando a conduta do réu, verifica-se que houve a prática de um delito de furto consumado, uma vez que o mesmo foi detido por populares quando estava indo embora, após a consumação do delito de furto. O próprio réu em seu depoimento judicial disse que, após pegar os fios e levar o choque, saiu do local e foi detido por um rapaz que estava com um cachorro.

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que há anotações na folha de antecedentes do réu (fls. 144/168). Conforme análise jurisprudencial, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça negam a aplicação do princípio da insignificância caso o réu seja reincidente ou já responda a outros inquéritos ou ações penais, bem como nega o benefício em situações de furto qualificado.

Como bem diz Cavalcanti, p. 569: "A aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" .

Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R\$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 6. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R\$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC

123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas. (STF. Habeas Corpus 137.217/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p. Ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28 de agosto de 2018)

PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente. (STF. Habeas Corpus 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03 de agosto de 2015)

Conforme análise do laudo pericial de fls. 206/212, verifico estar presente a qualificadora do rompimento de obstáculo descrita no artigo 155, § 4º, incisos I, do Código Penal, uma vez que houve a demonstração do arrombamento da caixa de distribuição da rede elétrica em alvenaria, conforme demonstrado nas fotos de fls. 209/211.

Assim, bem demonstrada a responsabilidade criminal do réu, resta a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isente de sanção.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois o réu ostenta Maus antecedentes (processo nº 0002405-30.2012.8.26.0247 - fl. 169), perfazendo em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, já que o acusado, em juízo, não admitiu na íntegra os fatos a ele imputados, denotando narrativa diversa, tentando eximir-se de sua responsabilidade. Real confissão integral e espontânea, portanto, não houve nos autos. Nesse sentido:

TJMG: "O agente que, buscando minimizar sua responsabilidade penal, altera a realidade dos fatos, comprometendo a verdade processual, não pode reclamar a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito das diminuição das penas, confissão pela metade" (APR 10518110109023001, 1.ª C., rel. Silas Silva, 06.05.2014, v.u.).

Dessa forma, à míngua de agravantes e atenuantes ou de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Considerando os Maus antecedentes, bem como tendo em vista as circunstâncias dos crimes, em atenção ao teor das súmulas 718 e 719 do C. Superior Tribunal Federal, bem como nos termos do artigo 33, §3ª, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto.

Diante do regime aplicado, semiaberto, desproporcional a manutenção do acusado em restrição de liberdade, devendo ser expedido alvará de soltura clausulado.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário' (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). Voto da ministra Cármen Lúcia concedeu a ordem por considerar evidente o constrangimento ilegal, expondo que "Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. (STF, HC 182.567/RJ, j. 18/03/2020).

Não cabível a suspensão condicional da pena conforme previsto no artigo 77 do Código penal, tendo em vista que não preenche os requisitos: maus antecedentes. Além disso, em razão dos maus antecedentes, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do C. STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o acusado AMAURI DE RESENDE MIRANDA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, §4º inciso I, do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, haja vista que inexistem fundamentos para a manutenção de sua custódia cautelar preventiva nestes autos, e o regime de pena imposto é incompatível com a segregação cautelar. Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Expeça-se o expedição do necessário para intimação pessoal dos réus.

Cumpra-se.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA